

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO Y COMPRA

1. Generalidades

Este documento regula los términos y condiciones aplicables al acceso, uso y compras realizadas en el sitio web <https://www.artesamia.cl/>, en adelante "el Sitio", propiedad de **Artesanías Leonello Rodrigo Carrasco Araya EIRL**, RUT **78.249.272-K**, domiciliada para estos efectos en la comuna de San Bernardo, Región Metropolitana, Chile.

Cualquier transacción realizada en el Sitio está sujeta a las leyes de la República de Chile, en especial a la Ley N°19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores y el Reglamento de Comercio Electrónico del SERNAC. La aceptación de estos T&C es un requisito obligatorio para navegar y comprar en este Sitio.

2. Descripción de Productos y Exclusión de Responsabilidad por Piezas Artesanales

En *Artesamía* nos especializamos en diseños en madera (corte y grabado láser), velas artesanales y regalos únicos personalizados.

- **Naturaleza hecha a mano:** El *Cliente* declara conocer que cada pieza es confeccionada 100% a mano o de manera artesanal, utilizando madera e insumos naturales.
- **Variaciones menores:** Debido a la naturaleza de los materiales (vetas de madera, tonalidades, procesos de secado) y la producción manual, los productos finales pueden presentar ligeras variaciones de color, forma o textura en comparación con las fotografías del catálogo en línea. Estas características no constituyen fallas de fabricación, sino que forman parte de la identidad exclusiva del producto artesanal.

3. Precios, Stock y Modificaciones

- **Precios:** Los precios expuestos en el *Sitio* corresponden al valor total del producto. No incluyen los costos de envío, los cuales serán detallados al momento de enviar la dirección de despacho al momento de realizar la cotización del producto.
- **Stock y Pedidos Personalizados:** Las compras quedan sujetas a la confirmación de stock o factibilidad técnica de personalización. En caso de no contar con insumos disponibles para un producto a pedido, *Artesamía* contactará de inmediato al comprador vía WhatsApp o email para ofrecer una alternativa o proceder a la cancelación del pedido y devolución del dinero en caso de ser necesario.

4. Medios de Pago y Formación del Consentimiento

- Los pagos se realizarán mediante las pasarelas de pago autorizadas y desplegadas en el Sitio (ej. Webpay, Flow, MercadoPago o transferencia bancaria directa).
- Una vez completada la transacción, *Artesamía* enviará una confirmación escrita del contrato al correo electrónico registrado por el Cliente, adjuntando el detalle del pedido y la boleta respectiva. El consentimiento entre las partes se entenderá formalizado solo tras el envío de dicha confirmación.

5. Políticas de Despacho y Envío

- **Plazos de Entrega:** Los plazos varían según se trate de un producto en stock o un pedido personalizado (el cual requiere un tiempo de confección previo que será informado al *Cliente*). Los tiempos de tránsito del courier externo no se contabilizan dentro del período de fabricación.
- **Responsabilidad de Datos:** Es responsabilidad exclusiva del *Cliente* entregar la dirección de despacho de manera correcta y completa. *Artesamía* no se hace responsable por retrasos o fallas en la entrega derivadas de datos erróneos proporcionados por el comprador.

6. Derecho de Retracto

Conforme al artículo 3 bis letra b de la Ley N° 19.496, el consumidor tiene derecho a retractarse de las compras realizadas a través de medios electrónicos dentro del plazo de 10 días contados desde la recepción del producto.

- **Excepción para Productos Personalizados:** De acuerdo con la normativa del SERNAC en Comercio Electrónico, el derecho de retracto **no aplicará** para aquellos bienes confeccionados conforme a las especificaciones dadas por el consumidor o claramente personalizados (por ejemplo, grabados con nombres específicos, fechas de aniversarios o diseños familiares particulares encargados a pedido).
- **Productos Estándar:** Para productos estándar (no personalizados y en stock básico), el retracto procederá siempre y cuando el artículo no haya sido utilizado, se mantenga en perfectas condiciones y conserve sus embalajes originales.

7. Garantía Legal

Si el producto presenta fallas técnicas, defectos de materiales o no cumple con las características informadas (con exclusión de las variaciones naturales de la artesanía descritas en la Cláusula 2), el *Cliente* tiene derecho a la garantía establecida por SERNAC. Esto le permite optar, dentro de los **6 meses siguientes a la recepción del producto**, por una de las siguientes opciones:

1. Reparación gratuita del producto.
2. Reposición o cambio por uno nuevo.
3. Devolución total del dinero pagado.

Para hacer efectiva esta garantía, el *Cliente* deberá contactar al equipo de *Artesamía* a través de sus canales oficiales de atención (WhatsApp o correo electrónico) aportando el comprobante de compra o boleta y los detalles del motivo del reclamo.

8. Propiedad Intelectual

Todos los contenidos incluidos en este sitio, como textos, logotipos, íconos, imágenes, diseños de grabado láser, fotografías de productos y software, son de propiedad exclusiva de *Artesamía* y están protegidos por las leyes chilenas e internacionales sobre propiedad intelectual. Queda estrictamente prohibida la reproducción, copia o distribución comercial de cualquier elemento sin autorización previa por escrito.

9. Protección de Datos Personales

Los datos proporcionados por los usuarios (nombre, RUT, correo, dirección, teléfono) serán tratados de manera confidencial y se utilizarán únicamente para procesar los pedidos, gestionar los envíos y responder consultas directas. *Artesamía* garantiza que no venderá ni transferirá estos datos a terceras empresas.

10. Datos de Contacto y Canales de Atención

Para cualquier duda, reclamo o gestión postventa, los usuarios pueden comunicarse de manera directa a través de la sección **Contacto**: mensajería directa de WhatsApp y/o correo electrónico (disponibles en el sitio).